

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1512/2530

พนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

โจทก์

นายชูชัย ดำรงวัฒนกุล

จำเลย

นายชูชัย ดำรงวัฒนกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกา
ทั้งนี้เพราะเหตุว่าจำเลยอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะมีสิทธิได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม นี้ได้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขใหม่ มาตรา 45 และประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่ มาตรา
268 ลงโทษฐานหลีกเลี่ยงไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กอง
ประจำการจำคุก 3 เดือน กระทั่งหนึ่งและฐานใช้เอกสารราชการปลอม จำคุก 9 เดือน
อีกกระทั่งหนึ่งรวมจำคุก 1 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 116)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 121)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดี

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดี

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ถาวร ตันตราภรณ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ